

1500073-47.2020.8.26.0146

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... tecida na denúncia se referir ao crime de furto qualificado ou majorado não impede a aplicação do princípio da insignificância.

Neste sentido, já decidia, há muito, o Supremo Tribunal Federal: A 2ª Turma concedeu habeas corpus para aplicar o postulado da insignificância em favor de condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante ruptura de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500073-47.2020.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500073-47.2020.8.26.0146

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2052833/2020 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 6456058 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1867/19/806 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2052833 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1867/19/806 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR PARECIDO DELPRAT e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

VICTOR APARECIDO DELPRAT e LILIAN EDUARDA MARTINS foram processados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, porque em tese no dia 27 de dezembro de 2019, às 14h20, na Rua Carlos Gomes, nº 146, Centro, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, com unidade de propósitos e visando resultado único, subtraíram, para ambos, três maços de cigarros da marca Rothmans e dois pacotes de café em pó da marca Extra Forte, com peso de 500g (quinhentos gramas) cada, tudo avaliado em R\$ 24,00 (vinte e quatro reais), pertencente a vítima Jair Aparecido Batistela.

A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2020, a fls. 24/25.

Devidamente citados as fls. 36 e 37, os acusados apresentaram resposta escrita à

acusação a fls. 49/52.

Determinou-se o prosseguimento do feito a fl. 53.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas, e ao final, interrogados os réus.

Vieram aos autos boletim de ocorrência a fls. 03/04, relatório de investigações a fls. 08/11, imagens da câmera de segurança a fl. 12, relatório final a fl. 02, folha de antecedentes (fls. 59/62 e 65/70), certidão de feitos criminais (fls. 63/64 e 71/73).

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, requereu a absolvição sumária em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da figura do privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Encerrada a instrução processual, há que se concluir pelo reconhecimento da atipicidade das condutas ora apuradas e, conseqüentemente, pela improcedência da ação penal.

Interrogado, Victor Aparecido Delprat, em juízo admitiu os fatos, disse que estavam com fome e morando na rua. Pensaram que havia algo de comer nas sacolas. Mas só havia cigarro e café.

Interrogada, Lilian Eduarda Martins, em juízo admitiu os fatos, relataram que estavam com fome, viram as sacolas e decidiram subtraí-las. Depois constataram que não havia alimento. Estão aguardando uma autorização do juiz ou da promotoria para uma clínica. Na época dos fatos consumiam muito mais drogas. Negou ter ingressado em residência.

A testemunha Diego Genezelli, guarda civil municipal, em juízo disse que teve notícia do furto, os acusados foram identificados a partir de imagens de monitoramento. Trata-se de pessoas conhecidas nos meios policiais. Os comerciantes têm medo de comunicar ocorrência. São furtos de pequeno valor, mas algumas vezes tem relatos de produtos de alto valor.

A testemunha João Paulo Lourenço, policial civil, em juízo disse que a vítima compareceu em delegacia, deixou os produtos em bicicleta em sacola, conseguiu as imagens da loja em que era possível identificar os réus que também são conhecidos na cidade pela prática de furto. Posteriormente fez relatório. São usuários de entorpecentes.

Saliento, em que pese os elementos de prova demonstrarem a prática de fato formalmente típico, uma análise mais aprofundada revela que não há tipicidade material. A tipicidade de uma conduta não se esgota na subsunção do fato à descrição legal; mais que isso, requer a verificação de uma lesão ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico tutelado pela norma. Pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal deve punir somente os atos mais graves que atingem os bens jurídicos mais relevantes.

Neste sentido, é precisa a lição do Desembargador deste Tribunal de Justiça, Carlos Vico Mañas, sede de doutrina, em obra pioneira e fundadora do tema no direito brasileiro:

"Ao realizar o trabalho de redação do tipo penal, o legislador apenas tem em mente os prejuízos relevantes que o comportamento incriminado possa causar à ordem jurídica e social. Todavia, não dispõe de meios para evitar que também sejam alcançados os casos leves. O princípio da insignificância surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político-criminal de expressão da regra constitucional do nullum crimen sine lege, que nada mais fez do que revelar a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal. No que diz respeito à origem, pode-se afirmar que o princípio já vigorava no direito romano, pois o pretor, em regra geral, não se ocupava de causas ou delitos insignificantes, seguindo a máxima contida no brocardo minimis non curat pretor. (...) O princípio da insignificância, portanto, pode ser definido como instrumento de interpretação restritiva, fundado na concepção material do tipo penal, por intermédio do qual é

possível alcançar, pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo direito penal" (MAÑAS, Carlos Vico, O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal, São Paulo, Saraiva, 1994, p. 56,) (grifei).

Nos tribunais, é ampla a aceitação do princípio da insignificância.

Cito, a título de exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o HC n. 104468/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.10.2010; e o RE 514531, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 21.10.2008; no Superior Tribunal de Justiça, o HC n. 82.833/RJ, rel. Min. Jane Silva, Quinta Turma, j. 04.10.2007; e o HC n. 165.664/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma.

O fato de a imputação tecida na denúncia se referir ao crime de furto qualificado ou majorado não impede a aplicação do princípio da insignificância.

Neste sentido, já decidia, há muito, o Supremo Tribunal Federal: A 2ª Turma concedeu habeas corpus para aplicar o postulado da insignificância em favor de condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante ruptura de barreira, a fim de cassar sua condenação. Na espécie, o paciente pulara muro, subtraíra 1 carrinho de mão e 2 portais de madeira (avaliados em R\$ 180,00) e, para se evadir do local, arrombara cadeado. Decorrido algum tempo, quando ainda transitava na rua, a polícia militar fora acionada e lograra êxito na apreensão dele e na devolução dos bens furtados à vítima. Inicialmente, consignou-se que não houvera rompimento de obstáculo para adentrar o local do crime, mas apenas para sair deste, o que não denotaria tamanha gravidade da conduta.

Na sequência, salientaram-se a primariedade do paciente e a ambiência de amorismo para a consecução do delito. Assim, concluiu-se que a prática perpetrada não seria materialmente típica, porquanto presentes as diretivas para incidência do princípio colimado: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 109363/MG, rel. Min. Ayres Britto, 11.10.2011. 31.08.2010).

No caso dos autos, observo que os acusados são primários, apesar de que, se reincidente fosse, a conclusão não seria diversa, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nos HCs n. 123.734, n. 123.108 e n. 123.533, j. 03.08.2015, Plenário, j. 03.08.2015.

No mais, o valor das coisas furtadas não chega a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, estando presentes as diretivas para incidência do princípio, mesmo que praticado em concurso de agentes.

Assim, sempre firme no pressuposto de que o Direito Penal deve atuar como "ultima ratio", entendo, ante as peculiaridades do fato, que ele se amolda ao princípio da insignificância, afastando, assim, a tipicidade material da conduta.

Nessas circunstâncias, não se pode dizer que a conduta atribuída aos acusados represente violação à norma penal, dada a insignificante lesão provocada no bem jurídico tutelado.

Sabe-se que 'de minimis non curat praetor'. A atipicidade da conduta, portanto, é de ser reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo Victor Aparecido Delprat e Lilian Eduarda Martins em face das sanções do artigo 155, § 4º, incisos IV do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III do CPP.

Após o trânsito em julgado desta, remetam-se cópias da presente sentença à vítima via Correios (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 399 das NSCGJ).

Condeno o Réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anota da gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Oportunamente, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA